



UNIÓN EUROPEA

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS UE II

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE, TRIBUNAL DE
CUENTAS, BANCO CENTRAL EUROPEO, COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL, COMITÉ DE LAS REGIONES**

NORMATIVA BÁSICA

- **TUE:** arts 13 a 19 y 27
- **TFUE:** arts 223 a 289, 293, 294, 300 a 307
- **Otros:**
 - Reglamentos del Parlamento Europeo, Consejo, Consejo Europeo, Comisión y Tribunal de Cuentas, Banco Central Europeo y estatuto del Tribunal de Justicia de la UE

INSTITUCIONES DE LA UE

ART 13 TUE

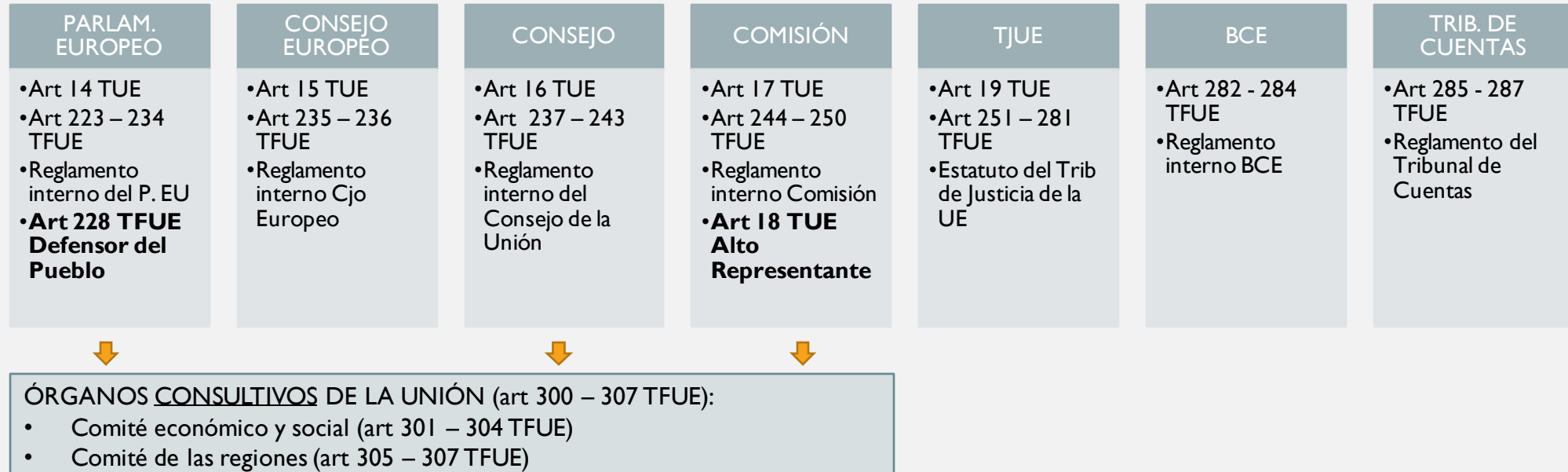
- I. La Unión dispone de un marco institucional que tiene como finalidad promover sus valores (art 2 TUE), perseguir sus objetivos (art 3 TUE), defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones. **Las instituciones de la Unión son:**
 1. — El Parlamento Europeo,
 2. — El Consejo Europeo,
 3. — El Consejo,
 4. — La Comisión Europea (denominada en lo sucesivo «Comisión»),
 5. — El Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
 6. — El Banco Central Europeo,
 7. — El Tribunal de Cuentas.

INSTITUCIONES DE LA UE

ART
13
TUE

2. Cada institución actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados, con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos. Las instituciones mantendrán entre sí una cooperación leal.
3. Las disposiciones relativas al **Banco Central Europeo y al Tribunal de Cuentas**, así como las disposiciones detalladas sobre las demás instituciones, figuran en el **TFUE**.
4. El **Parlamento Europeo**, el **Consejo** y la **Comisión** estarán asistidos por un **Comité Económico y Social** y por un **Comité de las Regiones** que ejercerán funciones consultivas.

INSTITUCIONES DE LA UE



I. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE

- **Regulación:**

- Art 19 TUE
- Art 251 – 281 TFUE
- Estatuto del Trib de Justicia de la UE (protocolo nº 3)

- **Sede:**

- Luxemburgo (tanto del TJ como del TG)

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE

- La institución del TJUE se compone de 3 órganos:



El único tribunal especializado que se ha creado hasta la fecha es el **Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea**, que se ocupó de los asuntos relacionados con las instituciones de la UE y sus empleados entre 2005 y 2016. En 2016, se disolvió y sus competencias se transfirieron al Tribunal General como parte de la reforma del sistema judicial de la UE

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE

MISIÓN

Garantizar el respeto al
D° UE

SUS DECISIONES

Obligan a instituciones,
EEMM y personas

MANDATO

6 AÑOS renovables

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE

ART
19.3
TUE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará, de conformidad con los Tratados:

- a) sobre los **recursos interpuestos** por un EM, por una institución o por personas físicas o jurídicas;
- b) con **carácter prejudicial**, a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales, sobre la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones;
- c) en los demás casos previstos por los Tratados

COMPOSICIÓN - TJUE

ART 19.2 TUE

El **Tribunal de Justicia** estará compuesto por un juez por EM. Estará asistido por abogados generales.

El **Tribunal General** dispondrá al menos de un juez por EM.

Art 19.2 TUE El TJ estará compuesto por un juez por Estado miembro. Estará asistido por abogados generales.
OJO Art 252 indica en su literal: “El Tribunal de Justicia estará asistido por 8 abogados generales” (ver nota al pie)

COMPOSICIÓN TJ

1 JUEZ por cada EM
+

11 ABOGADOS GENERALES*

(DECISIÓN DEL CONSEJO de 25 de junio de 2013 por la que se aumenta el número de abogados generales del Tribunal de Justicia de la UE)

COMPOSICIÓN TG

(art 48 Estatuto)

2 JUECES por cada EM

DETALLE TEST:

- ¿A quién asisten los **Abogados GENERALES?** AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ~~Al Tribunal General~~ (aunque el estatuto podría disponer que el TG estuviera asistido por AG, art 254 TFUE).
- El TG no dispone de abogados generales, pero los miembros del TG pueden ser llamados a desempeñar las funciones de abogados generales (art 49 estatuto)

Art 19.2: “El Tribunal General dispondrá al menos de un juez por Estado miembro.”

*El art. 252 del TFUE contempla la posibilidad de que el Consejo, por unanimidad, aumente el número de abogados generales si el Tribunal de Justicia lo solicitase.
(El TJ solicitó que en lugar de 8 abogados generales, se incrementara el nº a 11)

COMPOSICIÓN - TJUE

- **Los jueces del TJ y TG, así como los abogados generales del TJ (art 19 TUE):**

- Se elegirán entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia
- Reúnan las condiciones de los arts 253 y 254 TFUE
- Serán nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los EEMM
- Por un periodo de 6 años renovables (los jueces salientes podrán ser nombrados de nuevo)
- Renovación parcial cada 3 años

ABOGADOS GENERALES

(Art 49 estatuto)

- Los miembros del TG podrán ser llamados a desempeñar las funciones de Abogado General.
- La función del Abogado General consistirá en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, **conclusiones motivadas** sobre determinados asuntos sometidos con la finalidad de asistir al Tribunal (art 252 TFUE).

Figura NO equiparable a los abogados tradicionales o a los fiscales

COMPOSICIÓN - TJUE

COMPARATIVA	TJ Art 253 TFUE	TG Art 254 TFUE
COMPOSICIÓN	- El art 253 del TFUE no concreta composición porque esta determinada en el art 19 TUE : El Tribunal de Justicia estará compuesto por <u>un juez por EM</u>. Estará asistido por <u>abogados generales</u>.	El nº de jueces del TG será fijado por el Estatuto del TJUE y este podrá disponer el TG esté asistido por Abogados Generales No se ha dispuesto
MIEMBROS	Elegidos entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que <u>reúnan las condiciones</u> requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o que sean <u>jurisconsultos de reconocida competencia</u>	Elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que <u>posean la capacidad</u> necesaria para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales.
DESIGNACIÓN	De común acuerdo por los Gobiernos de los EEMM tras consultar al comité de idoneidad	De común acuerdo por los Gobiernos de los EEMM tras consultar al comité de idoneidad
PERIODO	6 años renovables	6 años renovables
RENOVACIÓN	Renovación parcial cada 3 años (<u>los miembros salientes podrán ser nuevamente designados</u>)	Renovación parcial cada 3 años (<u>los miembros salientes podrán ser nuevamente designados</u>)
PRESIDENTE	OJO: Se elige de entre los jueces (no se consideran los abogados generales) Los <u>jueces</u> elegirán de entre ellos al Presidente del TJ por un periodo de 3 años, renovables (<u>ídem vicepresidente</u>)	Los jueces elegirán de entre ellos al Presidente del TG por un período de 3 años, renovables (<u>ídem vicepresidente</u>)
SECRETARIO	El TJ nombrará a su secretario y establecerá el estatuto de éste.	El TG nombrará a su secretario y establecerá el estatuto de éste.
REGLAMENTO	El TJ establecerá su Reglamento de Procedimiento. Dicho reglamento requerirá la aprobación del <u>Consejo</u>	El TG establecerá su Reglamento de Procedimiento <u>de acuerdo con el TJ</u> . Dicho reglamento requerirá la aprobación del <u>Consejo</u> .

COMITÉ DE IDONEIDAD

ART
255
TFUE

Se constituirá un comité para que se pronuncie sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez y abogado general del TJ y del TG, **antes** de que los Gobiernos de los Estados miembros procedan a los nombramientos de conformidad con los artículos 253 y 254.

T. LISBOA: incorporó como novedad la consulta a este Comité

COMPOSICIÓN COMITÉ 7 PERSONALIDADES

Elegidas entre:

- Antiguos miembros TJ y TG
- Miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores
- Juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por el **P.EU**

El **Consejo** adoptará una decisión por la que se establezcan las **normas de funcionamiento** del comité, así como una decisión por la que se **designa a sus miembros**. El **Consejo** se pronunciará por iniciativa del Presidente del TJ.

ESTATUTO DEL TJUE

- **Arts del Estatuto:**

- **Artículo 3 Inmunidad**

- Los Jueces y abogados generales gozarán de inmunidad de jurisdicción. Después de haber cesado en sus funciones, continuarán gozando de inmunidad respecto de los actos realizados por ellos con carácter oficial. El TJ, reunido en Pleno, podrá levantar la inmunidad.

- **Artículo 4 Incompatibilidades**

- Los Jueces y abogados generales no podrán ejercer ninguna función política o administrativa. No podrán, salvo autorización concedida con carácter excepcional por el **Consejo**, por mayoría simple, ejercer ninguna actividad profesional, retribuida o no.

- **Artículo 6 Relevo**

- Los Jueces y abogados generales solo podrán ser relevados de sus funciones o privados de su derecho a pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo cuando, a juicio unánime de los Jueces y de los Abogados Generales del TJ, dejen de reunir las condiciones requeridas o incumplan las obligaciones que se derivan de su cargo

- **Artículo 7 Cese anticipado**

- Los Jueces y abogados generales que cesen en sus funciones antes de la expiración de su mandato serán sustituidos por el tiempo que falte para terminar dicho mandato.

FUNCIONAMIENTO

QUORUMS (Art 17 estatuto)

- El TJ solo podrá deliberar válidamente en nº impar.
- Las deliberaciones de las **Salas** compuestas por 3 y 5 Jueces solo serán válidas si están presentes 3 Jueces.
- Las deliberaciones de la **Gran Sala** solo serán válidas si están presentes 11 Jueces.
- Las deliberaciones del TJ reunido en **Pleno** solo serán válidas si están presentes 17 Jueces.



EL TRIBUNAL de JUSTICIA actuará en (art 16 estatuto)

SALAS

compuestas por 3 y 5 jueces. Los pr. de sala serán elegidos por 3 años, renovables una vez.

Novedad del T. Niza

GRAN SALA compuesta por 15 jueces, presidida por el Pr. del TJ. Actuará cuando lo solicite un EM o una institución parte del proceso

PLENO cuando asuntos arts 228.2, 245, 247, 286.6 TFUE o por asuntos de importancia excepcional

EL TRIBUNAL GENERAL actuará en (art 50 estatuto)

SALAS

compuestas por 3 y 5 jueces. Los pr. de sala serán elegidos por 3 años, renovables una vez.

En determinados casos podrá actuar en **PLENO**, como órgano **UNIPERSONAL** o en **GRAN SALA** según se determine

ARTS TFUE

228.2 Destitución defensor pueblo (a petición del **P.EU** si este dejara de cumplir las condiciones para el ejercicio de sus funciones o cometiera falta grave)

245 y 247 Cese de un miembro de la Comisión (a instancia del **Consejo** por mayoría simple o de la **Comisión**)

286.6 Cese de un miembro del Trib de Cuentas (a instancia del TC)

EL TRIBUNAL GENERAL

El AUE estableció un procedimiento para su **creación**, estableciéndose mediante decisión del Consejo en 1989 (Decisión 1988/591)

Inicialmente fue denominado **Tribunal de Primera Instancia**, porque se podía acudir a él en primera instancia sin perjuicio de recurso posterior ante el TJ

El T. Lisboa, modificó su nombre a **Tribunal General**

PRINCIPALES COMPETENCIAS TJUE

Recurso por incumplimiento o infracción

Arts 258 – 260 TFUE

COMPETENCIA:
Tribunal de Justicia

Fase precontenciosa

CASO 1: COMISIÓN → EM

- Si la Comisión estima que un EM ha incumplido alguna de las obligaciones de los Tº, esta emitirá un dictamen después de haber ofrecido al EM a presentar sus observaciones
- Si el EM no se atiene al dictamen de la Comisión, esta podrá recurrir al TJUE

CASO 2: EM → EM

- Cualquier EM puede acudir al TJUE si entiende que otro EM ha incumplido sus obligaciones en virtud de los Tº
- **Previamente**, someterá el asunto a la Comisión, que emitirá dictamen motivado (los EEMM tienen posibilidad de formular sus observaciones)
- Si la Comisión no emite dictamen en el plazo de **3 MESES** desde la solicitud, el EM puede acudir al Tribunal

Fase contenciosa

PRONUNCIAMIENTO DEL TJUE

- Si el TJUE declara que el EM ha incumplido sus obligaciones en virtud de los Tº, el EM estará obligado a adoptar las medidas para la ejecución de la sentencia del Tribunal.
- Si la Comisión estima que el EM no ha adoptado las medidas, podrá someter el asunto al TJUE (ofreciendo la posibilidad al EM de presentar sus observaciones). La Comisión indicará el importe a tanto alzado o multa coercitiva.
- Si el TJUE declara que el EM efectivamente ha incumplido la sentencia, podrá imponerle dicho importe.

PRINCIPALES COMPETENCIAS TJUE

Recurso de anulación

Arts 263 – 264 TFUE

- El TJUE controlará la legalidad:
 - De los actos legislativos
 - De los actos del **Cjo**, de la **Comisión** y del **BCE** que NO sean recomendaciones y dictámenes
 - Los actos de los órganos y organismos de la UE, del **PEU** y **Cjo Europeo** destinados a producir efectos jurídicos frente a 3ros
- El recurso puede fundarse en:
 - Incompetencia
 - Vicios sustanciales de forma
 - Violación de los Tº o norma jurídica
 - Desviación de poder
- Interpuesto por:
 - un EM
 - el **PEU**, **Consejo** o **Comisión**
 - Trib de Cuentas, BCE, Comité de las regiones para la salvaguarda de sus prerrogativas.
 - Toda persona física o jurídica que le afecte directa e individualmente
- Plazo de interposición: 2 MESES desde publicación del acto, notificación o desde el conocimiento de los hechos
- Si el recurso es fundado, el TJUE lo declarará NULO y sin valor ni efecto el acto impugnado

COMPETENCIA:

Art 51 Protocolo 3

Pese a lo dispuesto en el art 256 del TFUE, será competencia del **TRIB. de JUSTICIA**:

-Los recursos interpuestos por un EM que vayan dirigidos:

- A) Contra un acto o una abstención de pronunciarse del **Cjo**, **PEU** o ambos, excepto: decisiones del **Cjo** en materia de ayudas a EM, en materia de protección comercial contra prácticas ilícitas y actos del **Cjo** mediante los que ejerce competencias de ejecución
- B) Contra un acto o abstención de pronunciarse de la **Comisión** en materia de cooperación reforzada

-Los recursos de **anulación** y por omisión **interpuestos por** una institución de la UE contra un acto o una abstención de pronunciarse del **PEU**, del **Cjo** o ambos, de la **Comisión** o del **BCE**

Resto de casos, competencia **TRIB. GENERAL** (art 256.I TFUE)

PRINCIPALES COMPETENCIAS TJUE

Recurso de inactividad o por omisión

Art 265 TFUE

- En caso de que en violación de los Tº:
 - El **PEU**
 - El **Cjo**
 - La **Comisión**
 - el BCE
 - U otros órganos u organismos que la UniónSe abstuvieran de pronunciarse, los **EEMM** y demás instituciones de la UE podrán recurrir al TJUE con objeto de que declare dicha violación.
- Requisito: es necesario que se haya requerido previamente a la institución, órgano u organismos para que actúe
- Si transcurren 2 MESES desde dicho requerimiento sin que el requerido hubiera definido su posición, el recurso podrá interponerse en un nuevo plazo de 2 MESES
- Toda persona física o jurídica podrá recurrir en queja al Tribunal, en las condiciones señaladas en los párrafos precedentes, por no haberle dirigido una de las instituciones, o uno de los órganos u organismos de la Unión un acto distinto de una recomendación o de un dictamen. (actos no vinculantes)

COMPETENCIA:

Art 51 Protocolo 3

Pese a lo dispuesto en el art 256 del TFUE, será competencia del **TRIB. de JUSTICIA**:

-Los recursos interpuestos por un EM que vayan dirigidos:

- A) Contra un acto o una abstención de pronunciarse del **Cjo**, **PEU** o ambos, excepto: decisiones del **Cjo** en materia de ayudas a EM, en materia de protección comercial contra prácticas ilícitas y actos del **Cjo** mediante los que ejerce competencias de ejecución
- B) Contra un acto o abstención de pronunciarse de la **Comisión** en materia de cooperación reforzada

-Los recursos de anulación y por **omisión** interpuestos por una institución de la UE contra un acto o una abstención de pronunciarse del **PEU**, del **Cjo** o ambos, de la **Comisión** o del **BCE**

Resto de casos, competencia **TRIB. GENERAL** (art 256.1 TFUE)

PRINCIPALES COMPETENCIAS TJUE

Recurso de funcionarios

Art 270 TFUE

COMPETENCIA:
Tribunal General (art 256.I
TFUE)

- El TJUE será competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Unión y sus agentes dentro de los límites y en las condiciones que establezca el Estatuto de los funcionarios de la Unión y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión.

PRINCIPALES COMPETENCIAS TJUE

Recurso de responsabilidad extracontractual

Arts 268 y 340 TFUE

COMPETENCIA:
Tribunal General (art 256.I
TFUE)

- El TJUE será competente para conocer de los litigios relativos a la indemnización por daños a que se refieren los párrafos 2do y 3ro del artículo 340 TFUE.
- Art 340 TFUE: En materia de responsabilidad extracontractual, la Unión deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.
 - Sin embargo, **BCE** deberá reparar los daños causados por él o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.

PRINCIPALES COMPETENCIAS TJUE

Recurso condicional o
de responsabilidad contractual

Art 272TFUE

COMPETENCIA:
Tribunal General (art 256.I
TFUE)

- El TJUE será competente para para juzgar en virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de Derecho público o de Derecho privado celebrado por la Unión o por su cuenta.

PRINCIPALES COMPETENCIAS TJUE

Recurso relativo al procedimiento del art 7 del TUE

Art 269 TFUE

COMPETENCIA:
Tribunal de Justicia

- El TJUE será competente para pronunciarse sobre la legalidad de un acto adoptado por:
 - el Consejo Europeo
 - o por el Consejoen virtud del artículo 7 del TFUE **solamente** a petición del EM objeto de la constatación del Consejo Europeo o del Consejo y únicamente en lo que se refiere al respeto de las disposiciones de procedimiento establecidas en el citado artículo.
- Esta petición deberá presentarse en el plazo de 1 MES a partir de la constatación. El Tribunal se pronunciará en el plazo de 1 MES a partir de la fecha de la petición

Recordatorio art 7 TUE:

- Corresponde al Cjo Europeo por unanimidad constatar la **violación grave y persistente** de los valores de la UE (a propuesta de 1/3 EM o la Comisión previa aprobación PEU)
- Corresponde al Consejo, por mayoría de 4/5 previa aprobación del PEU y a petición de 1/3 EEMM, el PEU o la Comisión, constatar la existencia de **riesgo** claro de violación de los valores de la UE

PRINCIPALES COMPETENCIAS TJUE

Competencia consultiva del TJ

Art 218.1 ITFUE

COMPETENCIA:
Tribunal de Justicia

- Legitimados:
 - Un Estado miembro,
 - el Parlamento Europeo,
 - el Consejo
 - o la Comisiónpodrán solicitar el dictamen del TJ sobre la compatibilidad con los Tratados de cualquier acuerdo previsto.
- En caso de dictamen negativo del Tribunal de Justicia, el acuerdo previsto no podrá entrar en vigor, salvo modificación de éste o revisión de los Tratados

PRINCIPALES COMPETENCIAS TJUE

Cuestión prejudicial

Art 267 TFUE

COMPETENCIA:
Tribunal de Justicia.
El Tribunal General será competente en materias específicas previstas por los T° (ninguna) art 256.3 TFUE

- Objetivo: garantizar la aplicación del D° de la UE de forma homogénea en los EEMM sin disparidad de criterios.
- Para ello, el TJUE será competente para pronunciarse con carácter prejudicial:
 - sobre la interpretación de los Tratados;
 - sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión;
- Dos situaciones:
 - Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los EM, dicho órgano **podrá** pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.
 - Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano **estará obligado** a someter la cuestión al Tribunal.
- Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto en relación con una persona **privada de libertad**, el TJUE se pronunciará con la mayor brevedad.

PRINCIPALES COMPETENCIAS TJUE

Competencias en materia PESC

Arts 24 y 40 TUE 275 TFUE

- Con carácter general, el TJUE NO será competente para pronunciar sobre disposiciones ni actos adoptados sobre materia PESC, no obstante, el TJ será competente para:
 - Controlar el respeto al art 40 TUE (la ejecución de la PESC no podrá afectar a la distribución del ejercicio de las competencias de que se señalan en los arts 3-6 del TFUE)
 - Y para pronunciarse sobre la legalidad de las decisiones adoptadas por el Consejo en virtud de disposiciones PESC que establezcan medidas restrictivas frente a personas físicas o jurídicas.

COMPETENCIA:
Tribunal de Justicia
art 275 TFUE

PRINCIPALES COMPETENCIAS TJUE

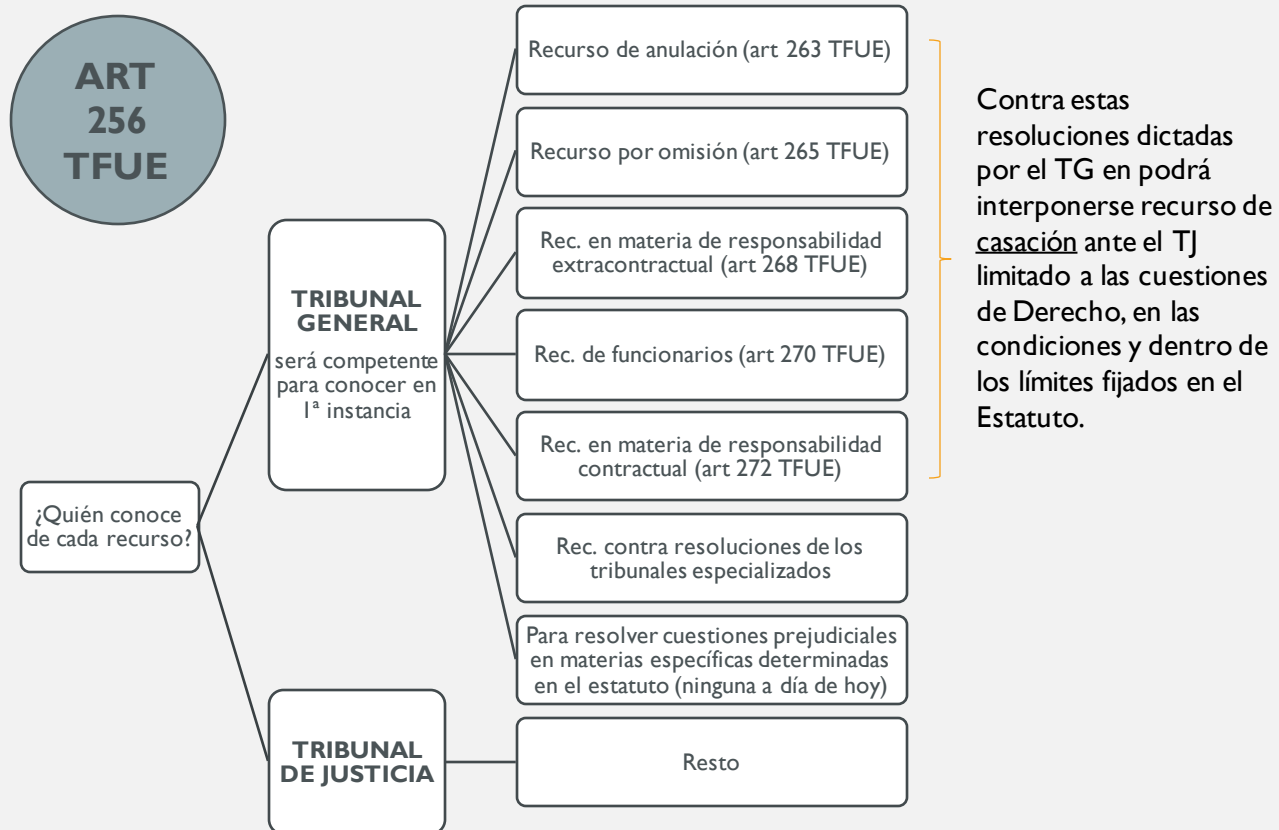
Competencias en el ámbito ELSJ

Arts 276TFUE

- En el ámbito del ELSJ, el TJUE NO será competente para:
 - Comprobar la validez o proporcionalidad de operaciones efectuadas por la policía de un EM,
 - Ni para pronunciarse sobre el ejercicio de las responsabilidades que incumben a los EEMM respecto del mantenimiento del orden público y de la salvaguardia de la seguridad interior.

COMPETENCIA:
NO competente

DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAS



Pese a lo dispuesto en el art 256 del TFUE, será competencia del **TRIB. de JUSTICIA**:

-Los recursos interpuestos por un EM que vayan dirigidos:

- A) Contra un acto o una abstención de pronunciarse del **Cjo**, **PEU** o ambos, excepto: decisiones del **Cjo** en materia de ayudas a EM, en materia de protección comercial contra prácticas ilícitas y actos del **Cjo** mediante los que ejerce competencias de ejecución
- B) Contra un acto o abstención de pronunciarse de la **Comisión** en materia de cooperación reforzada

-Los recursos de anulación y por omisión interpuestos por una institución de la UE contra un acto o una abstención de pronunciarse del **PEU**, del **Cjo** o ambos, de la **Comisión** o del **BCE**

Resto de casos, competencia **TRIB. GENERAL** (art 256.I TFUE)

RECURSOS TJUE

- Art 278 TFUE:
 - Los recursos interpuestos ante el TJUE **NO tendrán efecto suspensivo.**
 - Sin embargo, el Tribunal podrá, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado

2. EL TRIBUNAL DE CUENTAS



TRIBUNAL DE CUENTAS

- **Regulación:**
 - Art 285 - 287 TFUE
 - Reglamento del Tribunal de Cuentas
- **Sede:**
 - Luxemburgo

TRIBUNAL DE CUENTAS

CREACIÓN

- Creado por el **T. de Bruselas** (tratado de tipo presupuestario) firmado el 22/07/1975

MOTIVACIÓN

- Establecer un control financiero adecuado al recién instaurado Sistema de Recursos Propios establecido por el **Tratado de Luxemburgo** (tb de tipo presupuestario) firmado el 22/04/1970
- Contar con un órgano que pudiera desarrollar un control externo eficaz

INSTITUCIÓN

- El **T. Maastricht** lo eleva a institución

FUNCIÓN (art 285 TFUE)

- Fiscalización o control de las cuentas de la unión

TRIBUNAL DE CUENTAS

COMPOSICIÓN (Art 285 TFUE)

UN NACIONAL DE
CADA EM

- Los miembros del Tribunal ejercerán sus funciones con plena independencia, en interés general de la Unión.



- Elegidos entre personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus respectivos Estados a las instituciones de control externo o que estén especialmente calificadas para esta función. Deberán ofrecer absolutas garantías de independencia (art 286.1 TFUE)
- No podrán, mientras dure su mandato, ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no. Se comprometen a respetar, mientras dure su mandato y aún después de finalizar éste, las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, los deberes de honestidad y discreción (art 286.4 TFUE)
- No solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo. Se abstendrán de realizar cualquier acto incompatible con el carácter de sus funciones. (art 286.3 TFUE)

TRIBUNAL DE CUENTAS

MANDATO (Art 286 TFUE) 6 AÑOS

- El **Consejo**, previa consulta al **Parlamento Europeo**, adoptará la lista de miembros establecida de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro. El mandato de los miembros del Tribunal de Cuentas será renovable.

PRESIDENTE (Art 286 TFUE)

- Los miembros elegirán de entre ellos al Presidente del Tribunal de Cuentas por un período de 3 AÑOS. Su mandato será renovable.

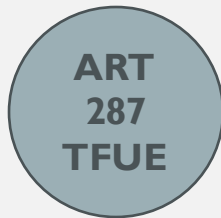
QUORUM (Art 21 reglamento) 2/3 de los MIEMBROS

- El quórum de los miembros presentes necesario para deliberar queda fijado en dos terceras partes de los miembros.

FUNCIONAMIENTO EN SALAS Y COMITÉS (Art 10 a 12 reglamento)

- **SALAS:** El Tribunal creará salas a fin de aprobar determinadas categorías de informes y dictámenes. Prepararán documentos que haya de aprobar el Tribunal.
- **COMITÉS:** Los comités se encargarán de cuestiones que no sean abordadas por las salas.

TRIBUNAL DE CUENTAS



El artículo completo sintetiza las funciones del TC

- **En resumen**

- Examinar las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión.
- Presentar al [P.EU](#) y al [Consejo](#), una **declaración** sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes que será publicada en el DOUE.
- Examinará la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos y garantizará una buena gestión financiera.
- El control se llevará a cabo sobre la documentación contable y, en caso necesario, en las dependencias correspondientes.
 - En los EEMM, el control se efectuará en colaboración con las instituciones nacionales
- Elaborará, después del cierre de cada ejercicio, un **informe anual**. Dicho informe será transmitido a las instituciones de la Unión y publicado en el DOUE.
- Aprobará sus informes anuales, informes especiales o dictámenes por mayoría de los miembros que lo componen
- Asistirá al [P.EU](#) y al [Consejo](#) en el ejercicio de su función de control de la ejecución del presupuesto.
- El Tribunal de Cuentas elaborará su reglamento interno. Dicho reglamento requerirá la aprobación del [Consejo](#).

3. EL BANCO CENTRAL EUROPEO



BANCO CENTRAL EUROPEO

- **Regulación:**

- Art 282 - 284 TFUE
- Reglamento interno BCE
- Política monetaria: 127 a 133

- **Antecedentes:**

- Fundado en 1998, es el sucesor del Instituto Monetario Europeo
- El T. Lisboa lo eleva a la categoría de institución

- **Sede:**

- Fráncfort

BANCO CENTRAL EUROPEO

Cuenta con
**PERSONALIDAD
JURÍDICA PROPIA***

(art 282 TFUE)

Potestad exclusiva para
**AUTORIZAR la
EMISIÓN DEL €**

(art 282 TFUE)

Es **INDEPENDIENTE** en
el ejercicio de sus
competencias y en la
gestión de sus finanzas

(art 282 TFUE)

- Las instituciones, órganos y organismos de la Unión y los Gobiernos de los Estados miembros respetarán esta independencia.
- Esta independencia, se ve reflejada, por ej. en que es la única institución que no se incluye en el presupuesto anual puesto que tiene su propio presupuesto

*En los Tº solo tienen personalidad jurídica:

- La Unión (art 47 TUE)
- El BCE (art 282.2 TFUE)
- El Banco Europeo de Inversiones (art 308 TFUE)

BANCO CENTRAL EUROPEO

ART
282
TFUE

El BCE y los bancos centrales nacionales constituirán el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). El BCE y los bancos centrales nacionales de los EEMM cuya moneda es el euro, que constituyen el Eurosistema, dirigirán la **política monetaria de la Unión**.

OJO: señala de la "Unión", NO de la "Zona Euro"

BCE



27 BANCOS CENTRALES
NACIONALES



SEBC (Sistema Europeo de
Bancos Centrales)

BCE



20 BANCOS CENTRALES
NACIONALES CUYA
MONEDA ES EL €



EUROSISTEMA

Dirigirán la política monetaria de la Unión

Los EEMM cuya moneda **NO** sea el € y sus respectivos Bancos Centrales mantendrán sus competencias en el ámbito monetario (art 282.4 TFUE)

BANCO CENTRAL EUROPEO



BANCO CENTRAL EUROPEO

ART 128 TFUE

1. El BCE tendrá el derecho exclusivo de **autorizar la emisión de billetes** de banco en euros en la Unión. El BCE y los bancos centrales nacionales podrán **emitir billetes**. Los billetes emitidos por el BCE y los bancos centrales nacionales serán los **únicos billetes de curso legal en la Unión**.
2. Los EEMM podrán realizar **emisiones de moneda metálica en euros**, para las cuales será necesaria la aprobación del BCE en cuanto al volumen de emisión. (...)

- El art 282 TFUE señala, textualmente: al BCE “le corresponderá en exclusiva autorizar la emisión del euro”

AUTORIZACIÓN

EMISIÓN DE BILLETES de € (art 128 TFUE) / € (art 282 TFUE)



Dº EXCLUSIVO DEL BCE

EMISIÓN DE BILLETES



BCE y BCN
(únicos billetes de curso legal en la UE)

EMISIÓN DE MONEDA METÁLICA EN €



EEMM (con la aprobación del BCE en cuanto al VOLUMEN de emisión)

BANCO CENTRAL EUROPEO

ART
282
TFUE

El SEBC estará dirigido por los **órganos rectores** del BCE . El **objetivo** principal del SEBC será mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio de este objetivo, prestará apoyo a las políticas económicas generales de la Unión para contribuir a la consecución de los objetivos de ésta.

ÓRGANOS RECTORES
DEL BCE (art 129.1 TFUE)

CONSEJO DE
GOBIERNO

COMITÉ
EJECUTIVO

CONSEJO
GENERAL

BANCO CENTRAL EUROPEO

El Presidente del **Consejo** y un miembro de la **Comisión** podrán participar, sin derecho de voto, en las reuniones del Consejo de Gobierno del BCE.

ÓRGANOS RECTORES DEL BCE

CONSEJO DE GOBIERNO

MIEMBROS **COMITÉ EJECUTIVO BCE + GOBERNADORES**
20 BANCOS CENTRALES NACIONALES CUYA MONEDA ES EL € (art 283 TFUE)

COMITÉ EJECUTIVO

PRESIDENTE BCE + VICEPRESIDENTE + 4 MIEMBROS
(art 283 TFUE)

CONSEJO GENERAL

PRESIDENTE BCE + VICEPRESIDENTE + GOBERNADORES DE LOS BCN DE LOS EEMM
Solo mientras haya EEMM acogidos a una excepción (art 141 TFUE)

COMITÉ EJECUTIVO

(Art 283 TFUE)

- Serán nombrados por el **Consejo Europeo**, por mayoría cualificada
- Entre personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios, sobre la base de una recomendación del **Consejo** y previa consulta al **P.EU** y al **Consejo de Gobierno** del BCE
- Mandato **8 AÑOS** NO renovables
- Solo podrán ser miembros del comité los nacionales de los EEMM

Además, existe aunque no esté recogido en los Tratados, **Consejo de Supervisión** es un órgano interno del BCE y se encarga de la planificación y ejecución de las funciones atribuidas al BCE en relación con la supervisión prudencial de las entidades de crédito.

BANCO CENTRAL EUROPEO

ÓRGANOS RECTORES DEL BCE

CONSEJO DE GOBIERNO

Evalúa cambios económicos y monetarios, define la política monetaria de la zona del euro y fija los tipos de interés a los que los bancos pueden obtener dinero del BCE

COMITÉ EJECUTIVO

Responsable de ejecutar la política monetaria, preparar reuniones del Consejo de Gobierno y ejercer determinadas facultades delegadas por el Consejo de Gobierno.

CONSEJO GENERAL

Contribuye al trabajo consultivo y de coordinación y ayuda a preparar la adopción del euro en nuevos países.



BANCO CENTRAL EUROPEO

EEMM QUE UTILIZAN EL €		EEMM NO PERTENECIENTES A LA ZONA €	EEMM ACOGIDOS A CLAÚSULA DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA
EEMM que han sustituido sus monedas nacionales por la moneda única		EEMM que aún no adoptado la moneda única, pero que se incorporarán a la zona del € cuando reúnan las condiciones necesarias.	Este EM negoció mantener voluntariamente su moneda nacional tras su adhesión a la UE
Austria Bélgica Chipre Croacia Estonia Finlandia Francia Alemania Grecia Irlanda	Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Portugal Eslovaquia Eslovenia España	Bulgaria Chequia Hungría Polonia Rumanía Suecia	Dinamarca

Último país en adoptar el euro fue CROACIA en 2023

4. ÓRGANOS CONSULTIVOS DE LA UNIÓN



ÓRGANOS CONSULTIVOS DE LA UE

ÓRGANOS CONSULTIVOS DE LA UNIÓN

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL (art 301 – 304 TFUE)

COMITÉ DE LAS REGIONES (art 305 – 309 TFUE)

ASISTEN



• PARLAMENTO EUROPEO

• CONSEJO

• COMISIÓN

EJERCRIENDO FUNCIONES CONSULTIVAS (art 300 TFUE)

ÓRGANOS CONSULTIVOS DE LA UE

	COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL	COMITÉ DE LAS REGIONES
Composición (art 300 TFUE)	Representantes de las organizaciones de <u>empresarios</u> , de <u>trabajadores</u> y de otros sectores de la sociedad civil, en los ámbitos socioeconómico, cívico, profesional y cultural (no representan EEMM, sino categorías socioeconómicas)	Representantes de los entes regionales y locales que sean <u>titulares de un mandato electoral</u> en un ente regional o local, o que tengan responsabilidad política ante una asamblea elegida
Independencia miembros	NO estarán vinculados por ningún mandato imperativo. Ejercerán sus funciones con plena independencia, en interés general de la Unión.	
Revisión composición	Su composición serán revisadas periódicamente por el Consejo. El Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará decisiones a tal efecto.	
Sede	BRUSELAS	

4.1 EL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL



COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL

Nº miembros (art 301 TFUE)

- Art 301 TFUE: NO excederá de **350**
- Tras Brexit: **329** miembros (**21** España)
- El **Consejo** adopta por **unanimidad** a propuesta de la **Comisión**, la decisión de la composición del CES.
- El **Consejo** establece las dietas de los miembros

Mandato (art 302 TFUE)

- 5 AÑOS → renovables
- El **Consejo** adoptará la lista de miembros de conformidad con las propuestas presentadas por cada EM. Antes de su nombramiento, consultará a la **Comisión** y podrá recabar la opinión de organizaciones europeas representativas de distintos sectores económicos y sociales
- El **Consejo** los nombra por mayoría cualificada

Presidente (art 303 TFUE)

- El CES designará de entre sus miembros al presidente y a la mesa por un periodo de 2 años y medio
- El presidente convocará al CES a instancia del P.**EU**, **Cjo**, la **Comisión** o iniciativa propia.

COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL

- **FUNCIONES (art 304 TFUE)**

- El CES será consultado por el **P.EU**, el **Consejo** y la **Comisión** en los casos indicados por los tratados (en temas de educación, empleo, política social, entre otros) y en el caso en el que lo estimen oportuno
- El CES podrá emitir dictámenes a iniciativa propia
- Si **P.EU**, el **Consejo** y la **Comisión** lo estiman necesario, fijarán un plazo al CES para que lo emita, no inferior a 1 MES, en caso de NO emitirlo en plazo, se podrá prescindir del mismo.
- Los dictámenes, por su condición, no son vinculantes, pero en el caso de fueran **preceptivos**, la falta de consulta al CES podría derivar en un recurso de anulación ante el TJUE

4.2 EL COMITÉ DE LAS REGIONES



COMITÉ DE LA REGIONES

Nº miembros (art 305 TFUE)

- Art 305 TFUE: NO excederá de **350**
- Tras Brexit: **329** miembros e igual nº de suplentes (**21** España y mismo nº suplentes. 17 designados a iniciativa de las CCAA y 4 a iniciativa de la Federación de Municipios y Provincias)
- El Consejo adopta por **unanimidad** a propuesta de la Comisión, la decisión de la composición del CdR.

Mandato (art 305 TFUE)

- 5 AÑOS → renovables
- El Consejo adoptará la lista de miembros y suplentes de conformidad con las propuestas presentadas por cada EM.
- Al término del mandato electoral en virtud del cual han sido propuestos los miembros del CdR, su mandato en el Comité concluirá automáticamente, siendo sustituidos por el periodo restante.
- Ningún miembro podrá simultáneamente ser miembro del P. Eu y del Comité.

Presidente (art 306 TFUE)

- El CdR designará de entre sus miembros al presidente y a la mesa por un periodo de 2 años y medio
- El presidente convocará al CdR a instancia del P.EU, Cjo, la Comisión o iniciativa propia.

COMITÉ DE LA REGIONES

- **FUNCIONES (art 307 TFUE)**

- El CdR será consultado por el P.EU, el Consejo y la Comisión en los casos indicados por los tratados y en cualesquiera otros, en particular aquellos que afecten a la cooperación transfronteriza, en que una de estas instituciones lo estime oportuno.
- El CdR podrá emitir dictámenes a iniciativa propia
- Si P.EU, el Consejo y la Comisión lo estiman necesario, fijarán un plazo al CES para que lo emita, no inferior a 1 MES, en caso de NO emitirlo en plazo, se podrá prescindir del mismo.
- Cuando el Comité Económico y Social sea consultado en aplicación del artículo 304 (Consulta al CES), el P.EU, el Consejo y la Comisión informarán al CdR de esta solicitud de dictamen. El CdR podrá emitir un dictamen al respecto cuando estime que hay intereses regionales específicos en juego.
- Los dictámenes, por su condición, no son vinculantes, pero podrá el CdR podrá interponer recursos contra actos legislativos para cuya adopción el TFUE requiera su consulta (Protocolo 2, art 8)

COMITÉ DE LA REGIONES

La Comunitat Valenciana participa en el CdR (con 1 miembro) a través del
Presidente de la Generalitat
según dispone el Estatuto de Autonomía (art 61.3.c).